

# EU AI Act 부속서 III와 한국 인공지능 기본법의 규제대상 범위 비교

(교육·고용·금융 및 필수 서비스 분야를 중심으로)

---

# Index

## 목차

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| 01 | 양국의 고위험 및 고영향 인공지능 규제 체계 개요         | 3p |
| 02 | 교육 분야 규제대상 범위 비교                    | 4p |
| 03 | 고용 및 금융 분야 규제대상 범위 비교               | 5p |
| 04 | 종합 결론: 한국의 규제대상 범위는 EU 대비 넓은가, 좁은가? | 6p |

# 1. 양국의 고위험 및 고영향 인공지능 규제 체계 개요

## [EU의 고위험(High-Risk) 인공지능 범위 (Annex III)]

인공지능법 부속서 III을 통해 생체인식, 핵심기반시설, 교육 및 직업훈련, 고용 및 근로자 관리, 필수 민간 및 공공 서비스, 법 집행, 이민·망명 및 국경통제, 사법행정 및 민주적 절차 등 8대 광범위한 영역을 고위험 인공지능시스템으로 명시함

## [한국의 고영향 인공지능 범위 (인공지능 기본법)]

사람의 생명, 신체 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치는 인공지능을 '고영향 인공지능'으로 정의함

의료기기, 보건의료, 원자력시설, 운항(항공·선박·철도), 통제 및 관제(에너지·먹는물·정보통신망·금융망), 범죄 수사용 생체인식, 채용 및 대출 심사, 교통체계 작동 및 운영, 공공기관 의사결정, 학생 평가 등 10개 핵심 영역을 열거함



## 2. 교육 분야 규제대상 범위 비교

### [EU(광범위 및 포괄적)]

모든 수준의 교육 및 직업훈련 기관에 대한 접근이나 가입 결정, 자연인의 배정에 사용되는 인공지능을 포함함

학습 과정 조종을 위한 학습결과 평가, 개인이 받을 교육 수준 평가를 비롯하여 시험 중 학생의 금지된 행동을 지속적으로 모니터링하고 탐지하는 시스템까지 모두 고위험으로 규제함

### [한국(특정 영역 집중)]

유아교육, 초등교육 및 중등교육에서의 '학생 평가'에 활용되는 인공지능으로 대상을 명확히 한정함

### [비교 소결]

교육 분야에서 한국의 규제 범위는 입학, 일상적 행동 모니터링, 전반적인 교육 수준 평가까지 포괄하는 EU에 비해 좁으며, 성적 및 진로에 직결되는 '학생 평가'라는 핵심 행위에 집중되어 있음



### 3. 고용 및 금융 분야 규제대상 범위 비교

#### [고용 분야 규제]

EU : 채용 및 선발뿐만 아니라 근로조건 결정, 승진, 근로 관련 계약 종료, 개인 행동에 따른 업무 할당, 근로자의 성과 및 행동 모니터링 · 평가 등 고용의 전 주기를 세밀하게 규제함  
한국 : 개인의 권리·의무 관계에 중대한 영향을 미치는 판단 또는 평가로서 '채용' 행위를 명시함

#### [금융 및 필수 서비스 분야 규제]

EU : 필수 공공지원 혜택 적격성 평가, 자연인의 신용도 평가 및 신용평점 설정, 생명 및 건강보험의 위험 평가 및 가격 결정, 긴급전화 분류 및 응급구조 파견 등 광범위한 금융 및 공공 서비스를 포함함  
한국 : 개인 권리·의무에 영향을 미치는 영역으로서 '대출 심사'를 명시하고, 공공서비스 제공에 필요한 자격 확인 등 국가기관등의 의사결정을 포함함

#### [비교 소결]

고용과 금융 분야 모두 한국은 채용, 대출 심사 등 대표적이고 결정적인 파급력을 지닌 행위 위주로 대상을 한정함. 이는 근로 모니터링이나 보험 가격 결정 등 세부 단위까지 열거한 EU 대비 상대적으로 규제 범위가 좁음을 의미함

## 4. 종합 결론: 한국의 규제대상 범위는 EU 대비 넓은가, 좁은가?

### [종합 분석 결과]

"한국의 규제대상 범위는 EU 대비 상대적으로 좁다."

### [규제 철학 및 범위 설정의 차이]

EU : 이민, 국경 통제, 사법 행정, 민주적 절차(선거), 감정 인식 및 근로 모니터링 등 사회적·정치적·일상적 파급력이 큰 영역 전반을 매우 넓게 포괄하여 사전 통제에 목적을 둠

한국 : 원자력, 의료, 에너지 통제 등 국민의 '생명·신체 안전'과 직결되는 인프라와 채용, 대출 심사, 학생 평가 등 국민의 '기본권 및 권리·의무'에 직접적인 영향을 미치는 핵심 행위로 대상을 압축함

### [시사점]

한국은 EU보다 규제 범위를 좁고 명확하게 설정하여 과도한 규제로 인한 산업 위축을 방지하되, 기술 발전과 사회적 위험에 대응하여 향후 '대통령령으로 정하는 영역'을 통해 유연하게 범위를 확장할 수 있는 합리적인 법적 근거를 마련함

감사합니다.